

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2290/2530

บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด

นาย วิทยา ฤกษ์อาษา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 182

การที่คู่ความตกลงนำสืบพยานกันเฉพาะประเด็นตามคำทำว่าขณะเกิดเหตุ ส. ผู้ขับรถจำเลยที่ 1 คันที่เอาประกันภัยกับโจทก์มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ย่อมหมายถึงชอบด้วยกฎหมายตามกรรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทหรือไม่การวินิจฉัยย่อมต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขในกรรมธรรม์ประกันภัยประกอบเมื่อปรากฏว่าตามเงื่อนไขในกรรมธรรม์มีไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ขับรถยนต์ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย การที่ ส. มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนเกิดเหตุเพียงแต่ขาดต่ออายุระหว่างเกิดเหตุ หาได้หมายความว่า ความสามารถในการขับรถยนต์ของ ส.บกพร่องไปไม่ จึงถือได้ว่า ส.มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายตามคำทำของโจทก์และจำเลยที่ 1 โจทก์ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำประกันภัยรถยนต์แก่กับโจทก์ระยะเวลา 1 ปี โดยระบุให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้เป็นผู้รับประกันภัยโจทก์ออกกรรมธรรม์ประกันภัยให้จำเลยที่ 2 โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้รับประกันภัยจะไม่คุ้มครองความเสียหาย

ใด ๆ ต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย หากผู้ขับขี่ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้รับอนุญาตให้  
ขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบว่ารถยนต์ที่เอา  
ประกันภัยชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ไปตรวจสอบ  
ทราบว่าผู้ขับรถยนต์คือนางสาวแสงจันทร์ ทองดี ซึ่งมีใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้อง  
ตามกฎหมายโจทก์จึงจัดการซ่อมแซมรถยนต์คันดังกล่าว ต่อมาโจทก์ตรวจสอบพบ  
ว่าผู้ขับรถยนต์ที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุคือนายสนธิธิสาจารย์ ซึ่งไม่มีใบอนุญาต  
ขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดต่อโจทก์  
ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 2 ได้รับประโยชน์จากการกระทำโดยมิชอบของจำเลยที่  
1 จึงต้องจ่ายเงินคืนให้โจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายเงิน  
21,639 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 20 ธันวาคม  
2522จนกว่าจำเลยทั้งสองจะจ่ายเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ผู้ขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดเหตุคือ  
นางสาวแสงจันทร์ ทองดี ไม่ใช่ นายสนธิธิสาจารย์และความจริงนายสนธิธิก็มีใบ  
อนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายแต่ขาดต่อใบอนุญาต จึงไม่ถูกต้องตามที่  
กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2

คู่ความแถลงขอให้ศาลสืบพยานประเด็นเดียวว่า นายสนธิธิสาจารย์ มีใบ  
อนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายในขณะที่เกิดเหตุหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังว่า การขาดต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ของนายสนธิธิ  
สาจารย์ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการถูกต้องโดยผลของกฎหมายตามข้อกำหนดในกรม  
ธรรม์พิพากษายกฟ้อง

## โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 คืนเงิน 21,639 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2523 จนกว่าจำเลยที่ 1 ชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์

### จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่า ก่อนสืบพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนเสร็จ โจทก์และจำเลยที่ 1 แผลงรับกันในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย และตกลงทำกันให้นายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครวินิจฉัยว่านายสนธิ ธิสาจารย์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับจากนายทะเบียนยานพาหนะ กรุงเทพมหานครในขณะเกิดเหตุคดีนี้ (วันที่ 20 ธันวาคม 2522) หรือไม่ ถ้านายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครวินิจฉัยว่านายสนธิ ธิสาจารย์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับจากนายทะเบียนดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะเกิดเหตุ โจทก์ยอมแพ้คดี หากวินิจฉัยตรงกันข้ามจำเลยยอมแพ้คดี ประเด็นอื่นนอกจากนี้ โจทก์และจำเลยที่ 1 ขอสละทั้งหมด ถ้านายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครไม่สามารถวินิจฉัยได้ตามคำทำโจทก์และจำเลยที่ 1 ขอสืบพยานกันต่อไปเฉพาะในประเด็นตามคำทำศาลชั้นต้นหมายเรียกพันตำรวจโทนิวัตต์ เอมะวรรณะ หัวหน้าแผนกขับรถยนต์มาสอบถามพันตำรวจโทนิวัตต์แกลงว่าไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่านายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับจากนายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครในขณะเกิดเหตุคือวันที่ 20 ธันวาคม 2522 หรือไม่ โจทก์และจำเลยที่ 1 จึงต้องสืบพยานกันต่อไปเฉพาะในประเด็นตามคำทำข้อเท็จจริงโจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบรับกันฟังได้ว่าในวันที่ 20 ธันวาคม 2522 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุคดีนี้ นายสนธิธิสาจารย์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกให้โดยนายทะเบียน

ยานพาหนะกรุงเทพมหานคร แต่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าวและ  
วินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่าในวันเกิดเหตุคดีนี้นายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์  
ส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่า เมื่อพิเคราะห์คำฟ้องคำให้การและคำทำ  
แล้วจะเห็นเจตนาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่มีคำทำกันว่า นายสนธิมีใบอนุญาตขับ  
รถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น หมายถึงชอบด้วยกฎหมายตามกรรมธรรม  
ประกันภัยรายพิพาทเอกสารหมาย จ.1 หรือไม่อันเป็นประเด็นที่พิพาทกันมานั้นเอง  
หาใช่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในกรณีทั่ว ๆ ไปซึ่งมิได้เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ การวินิจฉัย  
จึงต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขในกรรมธรรมประกันภัยรายพิพาทประกอบด้วย และเมื่อ  
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขในกรรมธรรมประกันภัยรายพิพาทมีไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่  
ขับรถยนต์ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาขับรถยนต์ที่เอาประกันเพราะ  
เกรงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จะทำให้โจทก์ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
มากขึ้น คดีนี้นายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนเกิดเหตุเพียงแต่ขาดต่ออายุใบ  
อนุญาตในระหว่างเกิดเหตุ ซึ่งหาได้หมายความว่าความสามารถในการขับรถยนต์  
ของนายสนธิบกพร่องไปไม่ จึงถือได้ว่านายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วย  
กฎหมายตามคำทำของโจทก์และจำเลยที่ 1 โจทก์ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีศาลอุทธรณ์  
พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ